

# SOLICITUD Y ACUERDO DE FIANZA JUDICIAL

Usted, el imputado firmante ("Imputado" o "usted" ), por medio de la presente declara y garantiza que las siguientes declaraciones realizadas y respuestas proporcionadas son verdaderas, completas y exactas , y se hacen con el propósito de inducir a Lexington National Insurance Corporation ("Fiador") a emitir, o causar que se emita, fianza(s) judicial(es) o caución(es) a su favor (individual o colectivamente, la "Fianza"), utilizando el(los) número(s) de poder notarial (si se conoce(n)):

\_\_\_\_\_, por un monto total de: \_\_\_\_\_ dólares (\$ \_\_\_\_\_) en la Corte de \_\_\_\_\_.

## 1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL IMPUTADO

Nombre \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_  
Primer nombre \_\_\_\_\_ Segundo nombre \_\_\_\_\_ Apellido(s) \_\_\_\_\_  
Teléfono fijo # \_\_\_\_\_ Teléfono celular # \_\_\_\_\_ Teléfono laboral # \_\_\_\_\_  
Nombre de usuario \_\_\_\_\_ Redes sociales \_\_\_\_\_  
Correo electrónico \_\_\_\_\_ en Facebook : \_\_\_\_\_ adicionales : \_\_\_\_\_  
Dirección actual de residencia \_\_\_\_\_  
Tiempo de residencia \_\_\_\_\_ ☐ Renta o ☐ Propio Nombre del arrendador o acreedor hipotecario \_\_\_\_\_  
Dirección anterior de residencia \_\_\_\_\_ Tiempo de residencia \_\_\_\_\_ ☐ Renta o ☐ Propio  
Tiempo de residencia en la ciudad actual \_\_\_\_\_ Estado actual \_\_\_\_\_ Ciudad/estado previa donde residió \_\_\_\_\_ Tiempo de residencia \_\_\_\_\_  
residencia \_\_\_\_\_

## 2. DESCRIPCIÓN PERSONAL

Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_ Ciudad y Estado de nacimiento \_\_\_\_\_ ☐ M. ☐ F. Raza \_\_\_\_\_  
Número de \_\_\_\_\_ Número de licencia \_\_\_\_\_ Estado expedidor \_\_\_\_\_  
Seguro Social # \_\_\_\_\_ de conducir # \_\_\_\_\_ de la licencia \_\_\_\_\_  
Altura \_\_\_\_\_ Peso \_\_\_\_\_ Color de ojos \_\_\_\_\_ Complexión \_\_\_\_\_ Color de cabello \_\_\_\_\_ Lentes ☐ Yes ☐ No  
Cicatrices, marcas, tatuajes \_\_\_\_\_  
C.Americano ☐ Sí ☐ No Tiempo en EE.UU. \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ Número de extranjero # \_\_\_\_\_  
Condiciones médicas o discapacidades \_\_\_\_\_

## 3. INFORMACIÓN LABORAL

Ocupaciones durante los últimos 5 años: \_\_\_\_\_  
Empleador actual  
Nombre \_\_\_\_\_ Tiempo trabajado \_\_\_\_\_ Teléfono# \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Nombre del supervisor \_\_\_\_\_  
Último empleador anterior  
Nombre \_\_\_\_\_ Tiempo trabajado \_\_\_\_\_ Teléfono# \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Nombre del supervisor \_\_\_\_\_  
Anterior empleador más reciente  
Nombre \_\_\_\_\_ Tiempo trabajado \_\_\_\_\_ Teléfono# \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Nombre del supervisor \_\_\_\_\_  
Sindicato \_\_\_\_\_ Número de sección sindical # \_\_\_\_\_ Servicio Militar: Rama: ☐ Activo ☐ Sí ☐ No Fecha de baja \_\_\_\_\_

## 4. ESTADO CIVIL/HIJOS :

☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Separado ☐ Viudo ☐ Soltero ☐ Convivencia \_\_\_\_\_ Tiempo de matrimonio/viviendo juntos \_\_\_\_\_

Nombre del cónyuge/novia/novio \_\_\_\_\_ Número de seguro social # \_\_\_\_\_  
Dirección (si es diferente) : \_\_\_\_\_ Correo \_\_\_\_\_  
Número de casa (si es diferente) : \_\_\_\_\_ Número celular # \_\_\_\_\_ Número de trabajo # \_\_\_\_\_  
Empleador \_\_\_\_\_ Puesto \_\_\_\_\_ Tiempo trabajado \_\_\_\_\_  
Nombre del supervisor \_\_\_\_\_ Nombre del ex cónyuge \_\_\_\_\_  
Nombre del hijo/hija \_\_\_\_\_ Fecha de cumpleaños \_\_\_\_\_ Escuela/Empleador \_\_\_\_\_ Nombre del otro progenitor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. VEHÍCULO**

Describa el auto: Año \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Color \_\_\_\_\_ Número de placa # \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_  
Lugar donde se financió \_\_\_\_\_ Monto adeudado# \_\_\_\_\_  
Nombre de la Compañía \_\_\_\_\_ Nombre del \_\_\_\_\_ Número celular \_\_\_\_\_  
de Seguros agente de seguro del agente de seguro #

**6. INFORMACIÓN DE DETENCIÓN**

Fecha de arresto \_\_\_\_\_ Nombre registrado (si es diferente) \_\_\_\_\_ Agencia de arresto \_\_\_\_\_  
Ubicación del centro de detención \_\_\_\_\_ Número de registro  
(booking)# \_\_\_\_\_  
Cargos \_\_\_\_\_  
Detenciones previas \_\_\_\_\_ Cargos \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_  
Cargos pendientes en otros Counties \_\_\_\_\_  
Está usted en libertad ☐ Sí ☐ No Nombre y teléfono del oficial de libertad  
condicional o bajo probation condicional/probation  
Está actualmente bajo fianza ☐ Sí ☐ No Ha incumplido alguna vez una ☐ Sí ☐ No  
citación judicial  
Fianza previa otorgada por \_\_\_\_\_ Cuándo \_\_\_\_\_

**7. Abogado**

Nombre y despacho \_\_\_\_\_ Teléfono # \_\_\_\_\_

**8. RELATIVES AND FRIENDS**

**Nombre del padre** \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono fijo : \_\_\_\_\_ Teléfono celular # \_\_\_\_\_ Teléfono laboral # \_\_\_\_\_  
Correo \_\_\_\_\_ Empleador \_\_\_\_\_  
**Nombre de la madre** \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono fijo : \_\_\_\_\_ Teléfono celular # \_\_\_\_\_ Teléfono laboral # \_\_\_\_\_  
Correo \_\_\_\_\_ Empleador \_\_\_\_\_  
**Nombre de otro familiar o amigo** \_\_\_\_\_ Relación \_\_\_\_\_ Tiempo conocido : \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_ Empleador \_\_\_\_\_  
Teléfono de casa # \_\_\_\_\_ Teléfono celular # \_\_\_\_\_ Teléfono laboral # \_\_\_\_\_  
Correo \_\_\_\_\_ Redes sociales: \_\_\_\_\_  
**Nombre de otro familiar o amigo** \_\_\_\_\_ Relación \_\_\_\_\_ Tiempo conocido : \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_ Empleador \_\_\_\_\_  
Teléfono de casa # \_\_\_\_\_ Teléfono celular # \_\_\_\_\_ Teléfono laboral # \_\_\_\_\_  
Correo \_\_\_\_\_ Redes sociales \_\_\_\_\_  
**Nombre de otro familiar o amigo** \_\_\_\_\_ Relación \_\_\_\_\_ Tiempo conocido : \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_ Empleador \_\_\_\_\_  
Teléfono de casa # \_\_\_\_\_ Teléfono celular # \_\_\_\_\_ Teléfono laboral # \_\_\_\_\_  
Correo \_\_\_\_\_ Redes sociales \_\_\_\_\_

**9. NOTAS**

**SOLICITUD Y ACUERDO DE FIANZA JUDICIAL**  
**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

En consideración a que el Fiador, a través de sus productores, representantes o designados, emita o haga emitir la Fianza, usted acepta los siguientes términos y condiciones:

1. La prima se devenga íntegramente en el momento de su puesta en libertad. La prima no es reembolsable, salvo en los casos que se indican a continuación.
2. El Fiador, en calidad de fianza, tendrá control y jurisdicción sobre usted durante el plazo de vigencia de la Fianza y tendrá derecho a aprehenderle, arrestarle y entregarle a los funcionarios competentes en cualquier momento según lo dispuesto por la ley. En el caso de que su entrega se efectúe antes de que no comparezca ante el tribunal, y por un motivo distinto al indicado en el apartado 3, podrá tener derecho a la devolución de la prima de la fianza si así lo exige la legislación aplicable (en su caso), tal y como se indica en un apéndice adjunto.
3. Salvo que la legislación aplicable (si la hubiere) disponga otra cosa, tal como se indica en un apéndice adjunto, los siguientes hechos constituirán un incumplimiento de sus obligaciones para con la Fianza, y la Fianza tendrá derecho a aprehenderle, arrestarle y entregarle inmediatamente, y usted no tendrá derecho a devolución alguna de la prima: (a) usted abandona la jurisdicción del tribunal sin el consentimiento previo por escrito del tribunal y de la Fianza; (b) usted se muda de su dirección actual sin el consentimiento previo por escrito de la Fianza o no notifica a la Fianza cualquier información material; (c) usted comete cualquier acto que constituya una prueba razonable de su intención de causar una confiscación de la Fianza; (d) usted es arrestado y encarcelado por cualquier otro delito (que no sea una infracción de tráfico menor); (e) usted hace cualquier declaración materialmente falsa en esta solicitud; (f) cualquier indemnizador por usted hace una declaración materialmente falsa en la Solicitud y Acuerdo del Indemnizador; (g) se incrementa su fianza; (h) cualquier indemnizador solicita que usted sea entregado; (i) se produce un incremento material en el riesgo asumido por el Fiador (según determine el Fiador a su entera y absoluta discreción) incluyendo, a modo de ejemplo pero sin limitarse a ello, cualquier garantía o aval dado para la Fianza deprecia su valor o se deteriora, o (j) Otras Condiciones :

4. Usted indemnizará al Fiador y lo mantendrá indemne y lo eximirá de toda responsabilidad por pérdidas, demandas, responsabilidades, honorarios y gastos relacionados con la emisión u obtención de la Fianza por parte del Fiador o derivados de la misma, incluidos, entre otros, los siguientes: (a) el importe principal de cualquier confiscación o sentencia sobre la Fianza, más las costas judiciales, intereses y honorarios legales incurridos, (b) a fugitive recovery fee if there is a forfeiture of the Bond (which fee is typically ten percent of the amount of the Bond for an in-state recovery), plus any out of pocket expenses, (c) si se requiere una acción de cobro, los honorarios razonables y reales de los abogados más cualquier otro coste, gasto y/o evaluación en los que se pueda incurrir como resultado de cualquier confiscación de la Fianza sujeta a la legislación aplicable (si la hubiera), tal y como se indica en un apéndice adjunto. El comprobante, cheque u otra prueba de cualquier pago efectuado por el Fiador o su productor, en virtud de dicha fianza, será prueba concluyente de dicho pago en cualquier juicio contra usted, tanto en cuanto a la propiedad de dicho pago como en cuanto al alcance de su responsabilidad frente al Fiador por dicho pago. Además, cuando se le solicite, usted entregará al Fiador los honorarios, gastos o sentencia, tanto si la solicitud se realiza antes como después de que el Fiador haya pagado o adelantado dichos fondos.

5. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, usted renuncia a cualquier y todos los derechos que pueda tener bajo la ley federal (incluyendo, pero no limitado a, Título 28 Ley de Privacidad-Ley de Libertad de Información, Título 6, Ley de Informes Crediticios Justos) y cualquier ley local o estatal relacionada con la obtención por parte de la Fianza, y usted consiente y autoriza a la Fianza a obtener, toda la información privada o pública y/o registros que le conciernen de cualquier parte o agencia, privada o gubernamental (local, estatal, federal), incluyendo, pero sin limitarse a, informes crediticios, registros de la Seguridad Social, registros penales, registros civiles, registros de conducción, registros fiscales, registros telefónicos, registros médicos, registros escolares, registros de compensación laboral y registros de empleo. Usted además autoriza, sin reservas, a cualquier parte o agencia, privada o gubernamental (local, estatal, federal), contactada por la Fianza a proporcionar de acuerdo con la ley aplicable cualquier y toda información privada y pública y registros en su posesión concernientes a usted a la Fianza y ordena que una copia de este documento sirva como evidencia de dicha autorización. Usted concede irrevocablemente a la Fianza y a sus designados el derecho de entrar en su residencia, o en cualquier otra propiedad que usted posea u ocupe, sin previo aviso, en cualquier momento, con el fin de localizarle, arrestarle y devolverle a la custodia, y sujeto a la ley aplicable, usted renuncia a todas y cada una de las causas de acción en relación con ello, incluyendo, sin limitación, los agravios de allanamiento de morada y detención ilegal.

6. Usted acepta que la Fianza pueda colocar un dispositivo de localización en cualquier vehículo de su propiedad o conducido por usted, en cualquier momento, sin previo aviso, y controlar la ubicación del vehículo a través de cualquier tecnología disponible. Usted acepta además que el Fiador puede utilizar tecnologías de localización para localizar su dispositivo inalámbrico en cualquier momento durante el período de su fianza y cualquier período de remisión aplicable, y la Fianza está condicionada a su pleno cumplimiento de los siguientes términos y condiciones: (a) El Fiador, a su discreción, utilizará tecnologías de localización basadas en la red para encontrarle; (b) este es el único aviso que recibirá para la recopilación de su información de localización; (c) El Fiador conservará los datos de localización sólo mientras la Fianza esté en vigor y durante cualquier período de remisión aplicable; (d) El Fiador revelará la información de localización sólo a los tribunales según lo requiera una orden judicial; (e) el Fiador y sus productores autorizados, designados y representantes serán las únicas personas con acceso a su información de localización; (f) USTED NO TENDRÁ LA OPCIÓN DE OPTAR POR EL USO O SEGUIMIENTO DE LA LOCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE LA FIANZA; y (g) todas las preguntas relacionadas con la capacidad de localización deberán dirigirse al Fiador.

7. Si abandona el Estado, sujeto a la legislación aplicable, renuncia a cualquier derecho a procedimientos de extradición y consiente en la aplicación de la fuerza que sea necesaria para devolverle al Fiador y al tribunal donde se depositó la Fianza.

8. Por la presente, usted reconoce y acepta que ni el Fiador ni ninguno de sus agentes, productores, designados o representantes ha recomendado o sugerido a ningún abogado o bufete de abogados específico para que le represente en calidad alguna.

9. En caso de que se considere que alguna de las disposiciones del presente documento excede cualquier ley estatal o federal aplicable se le considerará automáticamente que dicha disposición ha sido revisada para cumplir con dicha ley, de forma que proporcione a la Fianza, la máxima protección frente a cualquier pérdida o responsabilidad. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición del presente documento (o parte de la misma) no afectará en modo alguno a la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición (o parte de la misma). El Fiador podrá ceder cualquiera de sus derechos aquí recogidos o derivados de cualquiera de las transacciones aquí contempladas a cualquier parte, incluyendo, sin limitación, cualquiera de los agentes, productores, designados o representantes del Fiador («Cesionario») sin previo aviso o consentimiento por su parte. Sin perjuicio de las limitaciones impuestas al Cesionario por el Fiador, el Cesionario tendrá derecho a hacer valer en cualquier acción o procedimiento cualquiera de los derechos del Fiador aquí contemplados o derivados de cualquiera de las transacciones aquí contempladas, y usted no podrá, y renuncia expresamente a cualquier derecho, alegar o defender que el Cesionario no tiene derecho a hacer valer tales derechos en ninguna de dichas acciones o procedimientos.

#### **RESIDENTES DE ALABAMA**

Cualquier persona que a sabiendas presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o beneficio o que a sabiendas presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de un delito y puede estar sujeta a multas de restitución o confinamiento en prisión, o cualquier combinación de los mismos.

#### **RESIDENTES EN ARKANSAS**

Toda persona que, a sabiendas, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de un siniestro o prestación, o que, a sabiendas, presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un delito y puede ser objeto de multas y encarcelamiento.

#### **RESIDENTES DE FLORIDA**

Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de perjudicar, defraudar o engañar a una aseguradora, presente una declaración de reclamación o una solicitud con información falsa, incompleta o engañosa es culpable de un delito grave de tercer grado.

#### **RESIDENTES EN LOUISIANA, RHODE ISLAND Y WEST VIRGINIA**

Es un delito proporcionar a sabiendas información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el fin de defraudar a la compañía. Las sanciones pueden incluir penas de prisión, multas o la denegación de las prestaciones del seguro.

#### **RESIDENTES EN MARYLAND**

Toda persona que, a sabiendas o intencionadamente, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o prestación o que, a sabiendas o intencionadamente, presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de un delito y puede ser objeto de multas y encarcelamiento.

#### **RESIDENTES EN NUEVA JERSEY**

Toda persona que incluya información falsa o engañosa en una solicitud de póliza de seguro está sujeta a sanciones penales y civiles.

#### **RESIDENTES EN NUEVO MÉXICO**

TODA PERSONA QUE, A SABIENDAS, PRESENTE UNA RECLAMACIÓN FALSA O FRAUDULENTO PARA EL PAGO DE UN SINIESTRO O PRESTACIÓN, O QUE, A SABIENDAS, PRESENTE INFORMACIÓN FALSA EN UNA SOLICITUD DE SEGURO, ES CULPABLE DE UN DELITO Y PUEDE SER OBJETO DE MULTAS CIVILES Y SANCIONES PENALES.

**RESIDENTES DE NUEVA YORK** - Toda persona que, a sabiendas y con la intención de defraudar a una compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de siniestro que contenga información materialmente falsa, u oculte, con el fin de inducir a error, información relativa a cualquier hecho material de la misma, comete un acto fraudulento de seguro, lo que constituye un delito, y también estará sujeta a una sanción civil que no excederá de cinco mil dólares y el valor declarado del siniestro por cada infracción de este tipo.

#### **RESIDENTES EN OHIO**

Toda persona que, con intención de defraudar o a sabiendas de que está facilitando un fraude contra un asegurador, presente una solicitud o presente una reclamación que contenga una declaración falsa o engañosa es culpable de fraude de seguros.

#### **RESIDENTES EN OKLAHOMA**

ADVERTENCIA: Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de perjudicar, defraudar o engañar a cualquier asegurador, presente una reclamación por los beneficios de una póliza de seguro que contenga información falsa, incompleta o engañosa es culpable de un delito grave.

#### **RESIDENTES EN PENNSYLVANIA**

Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de defraudar a cualquier compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de siniestro que contenga información materialmente falsa u oculte, con el fin de inducir a error, información relativa a cualquier hecho material de la misma, comete un acto fraudulento en materia de seguros, lo cual constituye un delito y está sujeto a sanciones penales y civiles.

Firmado, sellado y entrado este \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_

Firma del demandado \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiador:</b><br><br>LEXINGTON NATIONAL INSURANCE CORPORATION<br>P.O. Box 6098<br>Lutherville, Maryland 21094<br>Phone: (888) 888-2245 | PRODUCTOR DE FIANZA:<br>Affordable Bail Bonds #800107<br>1506 W. Pecan Blvd.<br>McAllen Tx. 78501 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|